Légaliser notre journal en ligne

Liste de tâches pour faire d'Impact-Nation un média numérique à part entière en Côte d'Ivoire

À lire d'abord. Cette liste rassemble ce que nous avons pu confirmer dans des sources publiques (ANP, presse ivoirienne, textes de loi). Certaines pages datent de 2017 à 2023 et aucune n'est le texte officiel consolidé. Les points marqués **« à confirmer »** doivent être vérifiés auprès de l'Autorité nationale de la presse (ANP), du parquet compétent et d'un avocat spécialisé en droit des médias avant toute démarche.

Le cadre légal en bref

• **Loi n° 2017-867 du 27 décembre 2017** portant régime juridique de la presse, **modifiée en décembre 2022** (loi n° 2022-978). Elle couvre la presse écrite et les productions d'informations numériques.
• **ANP** (Autorité nationale de la presse) : régulateur de la presse écrite et numérique, y compris des commentaires publiés sous les articles en ligne.
• **Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013** sur la protection des données à caractère personnel, appliquée par l'**ARTCI**.
• **Réforme de 2022 :** capital minimum ramené de 5 à 1 million de FCFA ; ancienneté du directeur de publication ramenée de 10 à 5 ans ; pas de garde à vue, de détention préventive ni de prison pour les délits de presse ; amendes de 500 000 à 15 millions de FCFA.

1. Créer l'entreprise de presse

- [ ] Choisir la forme juridique : **société commerciale** (par exemple SARL) avec un **capital d'au moins 1 000 000 FCFA**.
- [ ] Rédiger les **statuts** et la **déclaration notariée de souscription** du capital.
- [ ] Payer le **droit d'enregistrement** et obtenir l'**immatriculation au RCCM**.
- [ ] Obtenir la **déclaration fiscale d'existence** (DFE) et ouvrir un **compte bancaire** au nom de la société.
- [ ] Domicilier le **siège social** : l'adresse détermine le parquet compétent pour la déclaration du journal.
- [ ] Enregistrer le **nom de domaine** (.ci ou autre) au nom de la société, pas d'une personne.

2. Réunir l'équipe obligatoire

- [ ] Désigner un **directeur de publication journaliste professionnel**, avec **5 ans d'ancienneté**. C'est le point le plus bloquant : il faut le trouver **avant** de déclarer le journal.
- [ ] Recruter des **journalistes professionnels** et un rédacteur en chef ; chacun doit détenir (ou demander) sa **carte de presse**.
- [ ] Prévoir des **modérateurs qualifiés** dans le personnel permanent des médias numériques (**à confirmer** le nombre et la qualification exigés).
- [ ] Établir des **contrats de travail** et les déclarations sociales (CNPS) correspondantes.

3. Déclarer le journal

- [ ] Déposer la **déclaration écrite en double exemplaire** auprès du **Procureur de la République du lieu du siège** (article 15, selon l'ANP). Elle indique : le titre, la nature et la périodicité du journal, l'identité et l'adresse du directeur de publication et des principaux associés.
- [ ] **À confirmer :** si une procédure ou une plateforme spécifique existe pour les journaux **en ligne**, les pièces exactes à joindre et les frais éventuels.

- [ ] Prendre **contact avec l'ANP** : enregistrement ou recensement des médias numériques, cahier des charges, obligations de suivi.
- [ ] **À confirmer :** existence d'un **dépôt légal** pour une publication uniquement numérique.
- [ ] Conserver le **récépissé** de déclaration et l'afficher dans les mentions légales du site.

4. Données personnelles (ARTCI)

- [ ] **Déclarer** à l'ARTCI (ou faire autoriser) les traitements de données : formulaire de contact, abonnement aux nouveautés, comptes administrateurs.
- [ ] Publier une **politique de confidentialité** : données collectées, finalité, durée de conservation, droits des personnes et moyen de les exercer.
- [ ] Recueillir un **consentement clair** pour la newsletter et proposer une **désinscription** facile.
- [ ] Si des statistiques ou traceurs sont ajoutés : afficher un **bandeau de consentement aux cookies**.
- [ ] Protéger les données : accès restreint, mots de passe forts, sauvegardes (déjà en place : limite d'essais de connexion et blocage temporaire).

5. Règles éditoriales et responsabilité

- [ ] Mettre en place un **droit de réponse et de rectification** : délai de **24 heures** pour la presse en ligne (selon nos sources, **à confirmer**). Prévoir un formulaire et une page dédiée.
- [ ] Le **directeur de publication est responsable** des contenus et des commentaires. Ne pas ouvrir de commentaires sans **modération** préalable.
- [ ] Rédiger une **charte éditoriale** et adopter un **code de déontologie** : vérification des sources, protection des sources, distinction information / opinion / publicité.
- [ ] Identifier clairement tout **contenu sponsorisé ou publicitaire**.
- [ ] Respecter les **droits d'auteur** et le **droit à l'image** : photos achetées ou libres de droits, autorisations écrites, mention des crédits.
- [ ] Former l'équipe aux délits de presse (diffamation, injure, atteinte à la vie privée, fausses nouvelles) : même sans prison, les amendes peuvent atteindre 15 millions de FCFA.

6. Ce qu'il faut ajouter sur le site

- [ ] Page **Mentions légales** : raison sociale, forme juridique, capital, RCCM, siège, directeur de publication, récépissé de déclaration, hébergeur, contact.
- [ ] Pages **À propos**, **Équipe** (une fiche par journaliste) et **Charte éditoriale**.
- [ ] Pages **Politique de confidentialité** et **Conditions d'utilisation**.
- [ ] **Signature** de chaque article, date de publication et date de mise à jour visibles.
- [ ] Page **Corrections** et formulaire de **droit de réponse**.
- [ ] Rubriques d'un vrai journal (Politique, Société, Économie, Sport, Culture…) et flux RSS.
- [ ] Mention **« Publicité »** sur les contenus payés ; contact de la rédaction avec adresse physique.

7. Aides et suites

- [ ] Se renseigner sur l'**ASDM** (Agence de soutien et de développement des médias, créée en 2022) : aides et accompagnement possibles.
- [ ] Souscrire une **assurance** responsabilité civile adaptée si possible.
- [ ] Prévoir une **veille juridique** : les textes évoluent (réforme de 2022, plateformes de signalement de l'ANP).

Ordre conseillé

1	Trouver le directeur de publication (journaliste professionnel, 5 ans d'ancienneté)
2	Constituer la société (statuts, capital, RCCM, DFE, compte bancaire)
3	Déclarer le journal au Procureur de la République et contacter l'ANP
4	Déclarer les traitements de données à l'ARTCI
5	Ajouter les pages légales et éditoriales sur le site
6	Lancer la publication avec une équipe formée aux règles

Sources consultées

• ANP - Création d'entreprise : anp.ci/anp/creation-entreprise
• Abidjan.net - Les pouvoirs de l'ANP étendus par la nouvelle loi sur la presse : news.abidjan.net/articles/717712
• NATLEX (OIT) - Loi n° 2017-867 du 27 décembre 2017 : ilo.org/dyn/natlex (notice 107238)
• Recueil des textes du secteur de la communication 1960-2022 : communication.gouv.ci
• CIO Mag - ARTCI : traitement des données personnelles soumis à autorisation préalable : cio-mag.com
• 7info.ci - Nouvelle loi sur la presse : responsabilité du directeur de publication